



Le fonti dell'Unione europea

Le fonti dell'Ue: tipologie

1) Fonti primarie (o di diritto convenzionale):

sono i **trattati** con cui è stata istituita la Comunità europea e poi l'UE. Sono stati adottati dagli Stati e definiscono gli obiettivi dell'Unione, le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l'adozione degli atti normativi e i rapporti tra l'UE e gli Stati membri.

Il trattato attualmente in vigore è il **Trattato di Lisbona** (entrato in vigore il 1 dicembre 2009), che ha parificato ai Trattati la **Carta dei diritti fondamentali dell'Ue**

I trattati sono stati adottati con le procedure previste per l'adozione dei trattati internazionali (fonti convenzionali) (CGCE sentenza *Van Gend & Loos*, 1963 e *Costa/Enel* 1964)

2) Fonti del diritto derivato:

regolamenti, direttive, decisioni (vincolanti)

raccomandazioni e pareri (non vincolanti)

Il Regolamento UE

Il Regolamento Ue:

- Ha **portata generale**: detta norme generali e astratte che si rivolgono, quindi, ad una generalità indeterminata di soggetti
- È **obbligatorio in tutti i suoi elementi**: deve essere applicato "integralmente" dagli Stati membri. Non è ammessa una applicazione parziale
- È **direttamente applicabile** in ciascuno degli stati membri: **non è necessaria**, e nemmeno è ammessa, **l'interposizione di un atto dello Stato** che recepisca il regolamento all'interno dell'ordinamento nazionale. Il regolamento **si "impone per forza propria"** nel momento in cui entra in vigore e la sua applicazione è obbligatoria per tutti gli operatori del diritto e i singoli.



La Direttiva UE

Si rivolge agli Stati; vincola lo stato membro cui è rivolta a raggiungere un determinato risultato, entro un dato termine, e lascia alla discrezionalità dello Stato le modalità e l'adozione dei mezzi necessari. Spetta ai singoli Stati membri definire attraverso disposizioni nazionali come raggiungere tali obiettivi.

- E' **obbligatoria** solo per il **risultato** da conseguire (a differenza del Regolamento UE)
- Lascia alla **discrezionalità degli Stati** le modalità e i mezzi per la sua attuazione (sotto la vigilanza della Commissione UE)
- Deve essere **recepita** con un atto interno
- La Direttiva assegna agli Stati un **termine** per il recepimento



L'obbligo di recepimento: la procedura di infrazione

La **Commissione UE** vigila sulla attuazione delle direttive UE da parte degli Stati

Controlla che siano recepite entro il termine prescritto e l'adequatezza delle misure adottate.

In caso di mancato o inadeguato recepimento: **PROCEDURA DI INFRAZIONE** di fronte alla Corte di Giustizia UE

Il mancato recepimento può però produrre anche **effetti sul piano interno.....**

Segue.....



Segue: la responsabilità dello Stato per mancato recepimento di una direttiva Ue

Si tratta di un principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue nel **caso Francovich** (Corte Giust. C.e., sent. 19 novembre **1991**, C-6/90 e C-9/90), allo scopo di assicurare l'effettività del diritto dell'Unione europea.

il mancato recepimento di una direttiva comunitaria entro la data stabilita può determinare, a certe condizioni, una condanna dello Stato e un **obbligo di risarcimento del cittadino** che abbia subito la lesione di un suo diritto a causa dell'inadempimento dello Stato.

Il singolo, quindi, può rivolgersi al **giudice nazionale** per chiedere il **risarcimento danni** e far valere la responsabilità dello Stato.



Segue: i presupposti per chiedere il risarcimento danni

- 1) La norma Ue deve riconoscere un **diritto in capo al singolo**;
- 2) Il diritto riconosciuto deve essere **chiaramente individuato** dalla norma UE
- 3) Deve sussistere un **nesso causale diretto** tra l'inadempimento dello Stato ed il danno subito dal singolo

Segue: il mancato recepimento della direttiva e il principio degli **effetti diretti**

Per superare la resistenza degli Stati membri a recepire le Direttive UE, la Corte di Giustizia ha elaborato anche il **principio degli effetti diretti**, distinguendolo da quello della **diretta applicabilità**

➤ **Differenza fra diretta applicabilità (riguarda l'atto) ed effetti diretti (riguarda la struttura della norma)**

Quando una norma è chiara, precisa e incondizionata produce effetti diretti, creando obblighi o diritti in capo agli Stati o ai soggetti privati anche se non sia stata recepita dallo Stato

1. **CHIARA** : individua chiaramente un obbligo di fare o di non fare
2. **PRECISA**: restringe il margine di discrezionalità dello Stato (è dettagliata)
3. **INCONDIZIONATA**: è scaduto il termine per il suo recepimento





Ne consegue che:

- ✓ Se una norma di una Direttiva contiene ha queste caratteristiche (**self executing**), essa produce effetti direttamente nell'ordinamento dello Stato membro, indipendentemente dal fatto che sia contenuta in un atto che non è dotato di diretta applicabilità.
- ✓ Il singolo può ottenere da parte del giudice nazionale **l'applicazione della norma** anche se lo Stato non ha recepito la direttiva



La decisione

- È obbligatoria in tutti i suoi elementi
- È direttamente applicabile
- Non ha portata generale, ma si rivolge **solo a specifici destinatari** dalla stessa individuati (uno Stato; una società commerciale)



Gli atti non vincolanti



Raccomandazioni e pareri: sono fonti non vincolanti. Le prime servono a dare indirizzi agli Stati o istituzioni UE (sono inviti rivolti agli Stati o alle istituzioni UE a conformarsi ad un certo comportamento); con i secondi le istituzioni europee possono esprimere la loro posizione rispetto ad una determinata questione



Il primato dell'ordinamento dell'UE: il dialogo fra Corte di Giustizia Ue e Corte costituzionale italiana

- Da subito la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio del primato del diritto comunitario sugli ordinamenti degli Stati membri (**sentenza Van Gend & Loos**, 1963 e **Costa/Enel** del 1964). I trattati istitutivi hanno dato vita ad un **ordinamento integrato**.
- Con l'adesione alla CEE, gli Stati membri hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani; tale limitazione di sovranità implica la **prevalenza del diritto comunitario** nei loro rispettivi ordinamenti.



Segue:

La Corte di Giustizia rafforzò il proprio orientamento nella **sentenza «Simmenthal» del 1978** (causa n. 106/1977, 9 marzo 1978), affermando:

- **l'integrazione fra ordinamenti statali e ordinamento comunitario e**
- **la posizione gerarchicamente sovraordinata** delle fonti comunitarie
- i giudici nazionali devono **disapplicare** le norme interne in contrasto con il diritto comunitario.



Segue:

Secondo la CGUE si tratta di **UN PRIMATO ASSOLUTO**:

- Vale per **tutte le fonti Ue** di diritto primario e derivato.
- La prevalenza opera nei confronti di **tutte le norme nazionali**, anche di rango costituzionale, sia precedenti, sia successive alla fonti UE.



Segue: la posizione della Corte costituzionale italiana

- ▶ Inizialmente la Corte costituzionale utilizzava il **criterio cronologico** per dirimere i contrasti tra norme interne e fonti comunitarie, con la conseguenza che una più recente legislazione interna poteva abrogare la fonte europea.

Nella **sentenza n. 14/1964, Costa/Enel**, la Corte costituzionale afferma infatti che le fonti comunitarie hanno nell'ordinamento interno **lo stesso valore della legge**, in quanto il Trattato CEE è stato eseguito in Italia con legge.

Tale orientamento non assicurava la prevalenza del diritto UE

Segue:

- Nella **sentenza n. 183/1973**, la Corte costituzionale cambia impostazione e **accetta il primato del diritto comunitario** in ragione delle **limitazioni di sovranità** che lo Stato ha accettato con l'adesione alla CEE (sulla base **dell'art. 11 Cost.**).



« L'Italia.....consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»

- afferma che, in caso di contrasto fra una legge nazionale e una fonte comunitaria, la norma interna deve essere **sottoposta al sindacato di costituzionalità** per contrasto con l'art. 11 Cost.



Segue:

- La Corte di Giustizia Ue non accettò il criterio individuato dalla Corte costituzionale per risolvere i contrasti fra norme interne e fonti comunitarie, perché tale modalità di risoluzione del conflitto consentiva alla normativa interna contrastante con il diritto comunitario di **rimanere in vigore fino a che la Corte costituzionale non l'avesse dichiarata costituzionalmente illegittima.**
- Il dialogo fra le due corti, durato più di vent'anni, si conclude con l'accettazione, da parte della Corte costituzionale, del primato del diritto comunitario e del criterio della **disapplicazione** della norma interna con esso contrastante (**sent. 170/1984: SENTENZA GRANITAL**)

La Corte costituzionale italiana accetta il primato del diritto comunitario

Solo con la **sentenza Granital (n. 170 del 1984)** la Corte costituzionale arriva ad accettare pienamente la prevalenza delle norme comunitarie:

- Il fondamento costituzionale del primato del diritto comunitario è rappresentato **dall'art. 11 Cost.**, ossia dalle limitazioni della sovranità che l'Italia ha accettato aderendo all'Unione europea.
- Il giudice nazionale deve utilizzare il **CRITERIO DELLA COMPETENZA** per risolvere il contrasto fra norma interna e comunitaria. Se si tratta di una materia attribuita alla competenza dell'ordinamento UE, deve **disapplicare** la norma interna in contrasto con le norme UE
- L'ordinamento comunitario e l'ordinamento interno, sono **separati e reciprocamente autonomi, sebbene tra loro coordinati**.
- Il diritto comunitario prevale su tutte le norme interne, anche di **rango costituzionale**

TUTTAVIA.....



La Corte accetta il Primato del diritto comunitario **con riserva**: la dottrina dei «controlimiti»

La prevalenza del diritto Ue sul diritto interno incontra un limite:

Il **rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale** e, fra essi, dei **diritti inviolabili della persona** (DOTTRINA DEI CONTROLIMITI AL PRIMATO DEL DIRITTO UE).

In caso di violazione di uno di tali principi, non si potrebbe impugnare la fonte dell'UE (in quanto fonte esterna all'ordinamento italiano e perciò non impugnabile di fronte alla Corte costituzionale).

Deve quindi essere impugnata la **legge di esecuzione del trattato di adesione all'Ue** nella parte in cui ha dato esecuzione ad una norma UE che viola i principi supremi della Costituzione.



I controlimiti e la difesa dell'identità nazionale: il caso Taricco

- La sentenza Taricco del 2015 della Corte di giustizia Ue aveva interpretato l'art. 235 TFUE nel senso che il giudice italiano avrebbe dovuto disapplicare la disciplina italiana sulla prescrizione, omettendo di dichiarare prescritti i reati di frode in danno dell'Unione europea e procedendo nel giudizio penale.
- Nella **ordinanza 24/2017, la Corte costituzionale** ha affermato che nell'ordinamento italiano la normativa sulla prescrizione costituisce una disciplina del diritto penale sostanziale ed è assoggettata al **principio di legalità di cui all'art. 25, II c., Cost.**, quale principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale. Di conseguenza il diritto dell'Unione **non può interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale**».



Segue:

- La Corte di giustizia, nella successiva **sentenza 5 dicembre 2017**, accolto le riserve della Corte costituzionale e ha riconosciuto che l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare, sulla base della "regola Taricco", la normativa interna in materia di prescrizione, viene meno quando ciò comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.
- Con la **sentenza n. 115/2018, la Corte Costituzionale** ha messo fine a questa vicenda, affermando che le regole sancite dalla Corte di Giustizia nella sentenza Taricco in materia di prescrizione non sono applicabili ai reati Iva, perché contrastano con il principio costituzionale della legalità penale sancito dal nostro ordinamento.